

Vortrag: Praxis-Nachfolge/-Erweiterung will geplant sein! Bewertung, betriebswirtschaftliche und steuerliche Eckpunkte, persönlicher Lebensplan

Autor(en): Prof. Dr. W. Merk, München [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: Berater (B): Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)

[2]: Eigentümer (E): Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)

[3]: Investor (I): Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, Anteilseigner etc.)

[4]: Mitarbeiter (M): Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (Mitarbeiter des Produktherstellers)

[5]: Produkt (P): Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)

[6]: Keine (K): Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

Praxisnachfolge/-erweiterung will geplant sein!

Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Merk

Sachverständigeninstitut
München und Ulm

info@wm-institut.de
www.wm-institut.de

Vortrag 17.03.2018

Agenda

- Persönlicher Lebensplan
- Praxisabgabe/-nachfolge und Praxiserweiterung
- Praxisbewertung
- Steuerliche Aspekte

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Persönlicher Lebensplan

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Lebensplan

Langfristige Planung

1. Ziel
2. Ist-Zustand
3. Weg zum Ziel

Mittelfristige Planung

Bereitschaft zur Abgabe

Optimierung der Praxis:

- Fortbildung des Personals
- Personaleinsatz
- Patientenstruktur
- Zertifizierung

Kurzfristige Planung

Nachbesetzung

Suche des Übernehmers

Kaufpreisfindung

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Praxisabgabe

Projektphasen

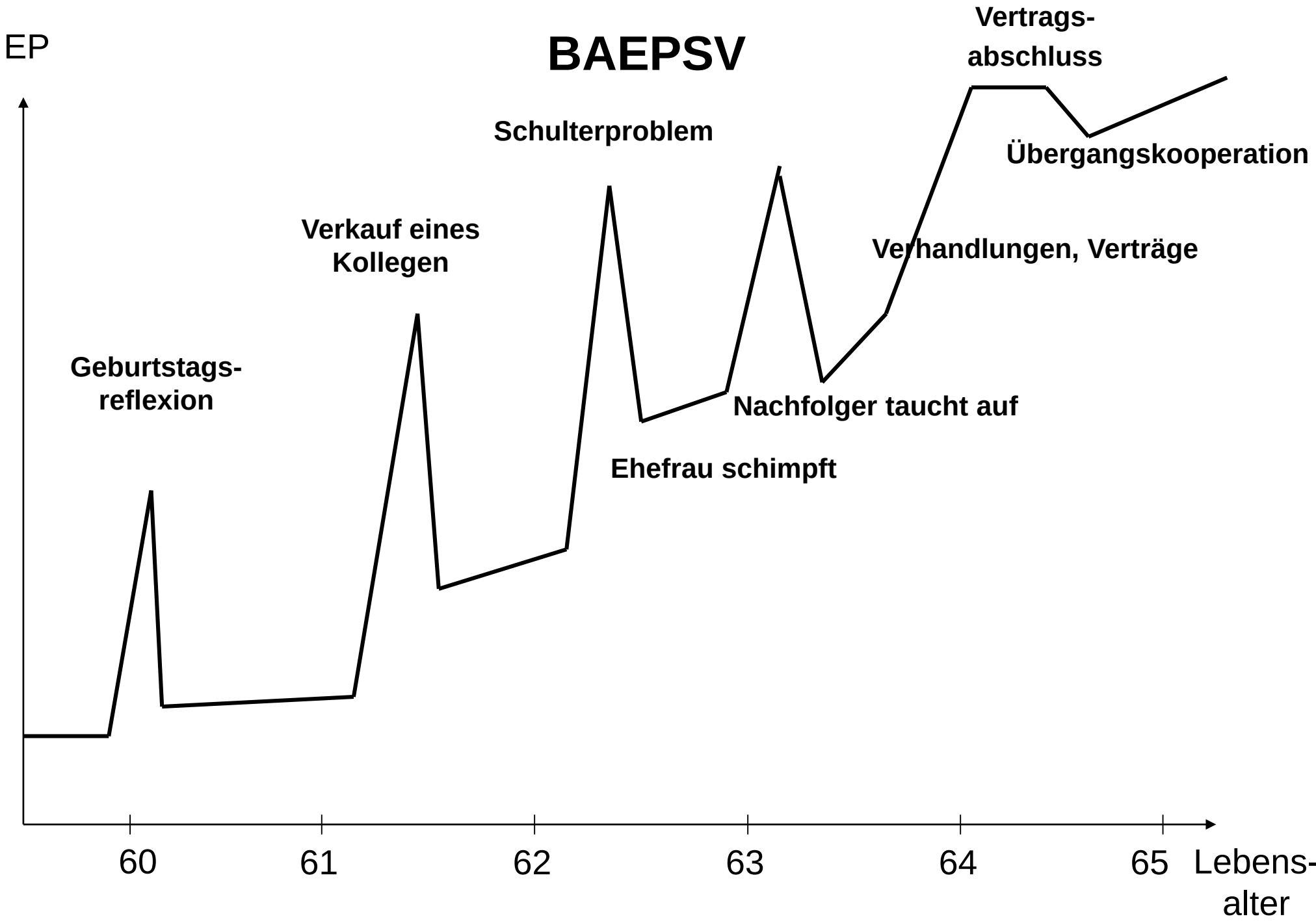
- Vorbereitungsphase
- Umsetzungsphase
- Phase nach dem Praxisverkauf

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

8 wichtige Grundsatzfragen

- Wie stelle ich mir den Ruhestand grundsätzlich vor?
- Kann ich mir den Ruhestand leisten?
- Wann möchte ich die Praxis veräußern?
- Wem verkaufe ich die Praxis?
- Zu welchem Preis?
- Soll ein Übergangsmodell gebildet werden?
- Wie scheide ich aus einer Gemeinschaftspraxis aus?
- Welche Berater hole ich ins Boot?

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk


EP
BAEPSV
Vertrags-
abschluss
Schulterproblem
Übergangskooperation
Verkauf eines
Kollegen
Verhandlungen, Verträge
Geburtstags-
reflexion
Nachfolger taucht auf
Ehefrau schimpft
60
61
62
63
64
65
Lebens-
alter

Entscheidung zum Praxisverkauf

- Ausgangspunkt: Definitiver persönlicher Entschluss zum Projektstart

- Frühzeitige, aktive Herangehensweise: Gestaltung eines Projektplans

- Keine Panikentscheidung unter Zeitdruck!

- Planungshorizont kann durchaus 3 - 5 Jahre betragen.

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Berechnung des Ruhestandsbudgets

Einnahmen:

- **Versorgungswerk**
- **aus privater Rente**
- **Einnahmen aus Vermietung**
- **Einnahmen aus Kapitalerträgen**
- **Ausschüttungen aus dem „Sicherheitspolster“ (wann wird es aufgebraucht sein?)**
- **Sonstige Einnahmen**

Ausgaben:

- **Ausgaben für Lebenshaltung**
- **Ausgaben für Unterhalt/Unterstützung der Kinder/Enkel**
- **Ausgaben für Versicherungen, Zinsen, Steuern**
- **Ausgaben für Freizeit/Hobby/Reisen**
- **Sonstige Ausgaben**

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Ausstieg aus Gemeinschaftspraxis

- Entscheidend sind die Regelungen im GP-Vertrag!
- Möglichst gemeinsame Nachfolgerstrategie entwickeln
- Kündigungsfristen beachten
- Fortführungsklauseln
  - Direktverkauf des Anteils
  - Anwachsung
  - Ggf. Nachkündigungsmöglichkeit des anderen Gesellschafters
  - Zerschlagung/Liquidation
- Bewertungs- bzw. Abfindungsklauseln
  - Pauschalregelungen (i.d.R. Umsatz- oder Gewinnbezogen)
  - Bewertung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Bewertungsanlässe

- Kauf/Verkauf einer Praxis/MVZ als Einheit
- Ausscheiden eines Gesellschafters
- Aufnahme eines zusätzlichen Partners
- Einbringung der Praxis in eine BAG/MVZ
- Auseinandersetzung der Gesellschaft
- familienrechtlicher Zugewinnausgleich
- Fusion von mehreren Praxen
- Betriebsaufspaltung
- Erbrechtliche Auseinandersetzungen
- Verkehrswertfeststellungen nach § 103 SGB V
- Informationszwecke z. B. für Rating, Besicherung etc.

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Preis, Wert und Verkehrswert

- **Preis:** Der Geldbetrag, der für ein Gut (oder eine Dienstleistung) verlangt und bezahlt wird

- **Wert:** Der Nutzen, den ein Gut stiftet. Der Nutzen eines Unternehmens spiegelt sich üblicherweise in seinen (zukünftigen) wirtschaftlichen Vorteilen wider

- **Verkehrswert:** Der Preis, der bei einer Veräußerung der Praxis oder eines Praxisanteils am einem Stichtag unter konkret betroffenen, unabhängigen Partnern zu erlösen wäre (auch wahrer Wert, gemeiner Wert, pretium commune, Jedermannswert)

⇨ **Problem**: Für die Feststellung des Verkehrswertes einer Praxis läßt sich nicht auf adäquate Marktpreise zurückgreifen.

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Die Preisbildung

Preisuntergrenze
des Verkäufers



200.000 Euro



Preisobergrenze
des Käufers

230.000 Euro

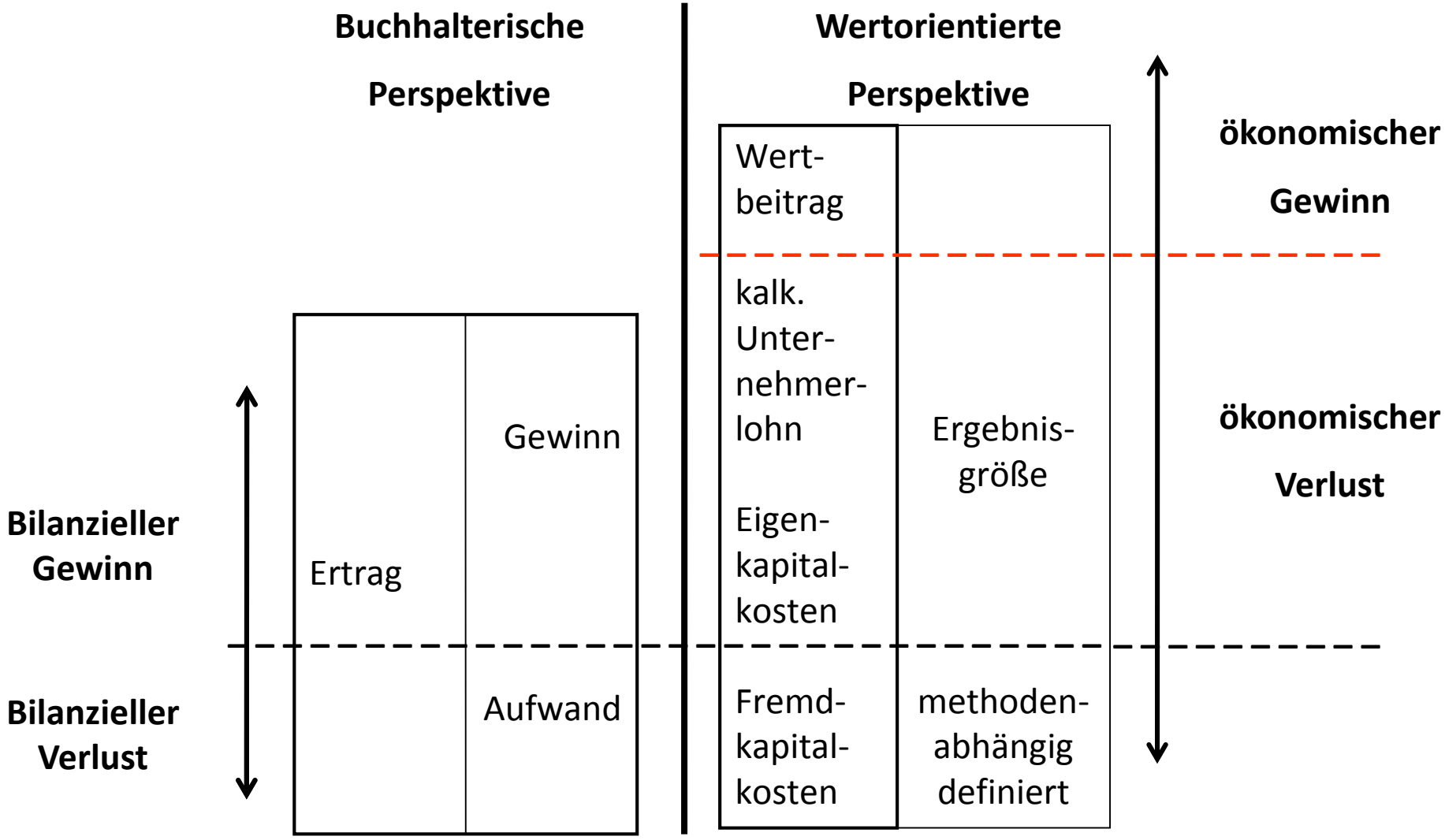


Einigungsbereich

200.000 - 230.000 Euro

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Bewerten heißt vergleichen



© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Checkliste: Unterlagen zur Bewertung

- Jahresabschlüsse der letzten 3 - 5 Jahre inkl. Afa-Listen
- aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- aktuelles Lohnjournal
- KZV-Abrechnungsunterlagen der letzten 3 Jahre
- Mietvertrag
- Leasing-, Mietkauf-, Wartungsverträge
- Praxisgrundriss
- Kaufrechnungen von “Großgeräten”
- Gesellschaftsvertrag (BAG/PG)

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Bewertungsmethode: Betriebswirtschaftlicher Unfug

- Bundesärztekammermethode (1987)
- Bundesärztekammermethode (2008)
- Umsatzmethode
- Gewinnmethode
- Stuttgarter Verfahren
- IBT-Methode (Versionen 1, 2 und 3)
- KV-Methode
- Mittelwertbildung mit mehreren Methoden

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Bewertungsmethode: Die modifizierte Ertragswertmethode

- Die modifizierte Ertragswertmethode wurde vom BGH (Urteil vom 09.02.2011, AZ. XII ZR 40/09) zur Bewertung einer Zahnarztpraxis ausdrücklich gebilligt. Im zu entscheidenden Fall hatte der Sachverständige den zukünftigen nachhaltigen Gewinn als Nettorechnung, d.h. unter Berücksichtigung eines kalkulatorischen Steuersatzes von 35 % prognostiziert.

- Das OLG bestätigte damit die Vorinstanz, das OLG Hamm v. 15.01.2009 “Dem Senat erscheint diese Methode als nachvollziehbar, widerspruchsfrei, angemessen und deswegen geeignet. Er hat sie daher, den Ausführungen des Sachverständigen folgend, dem Urteil zugrundegelegt.”

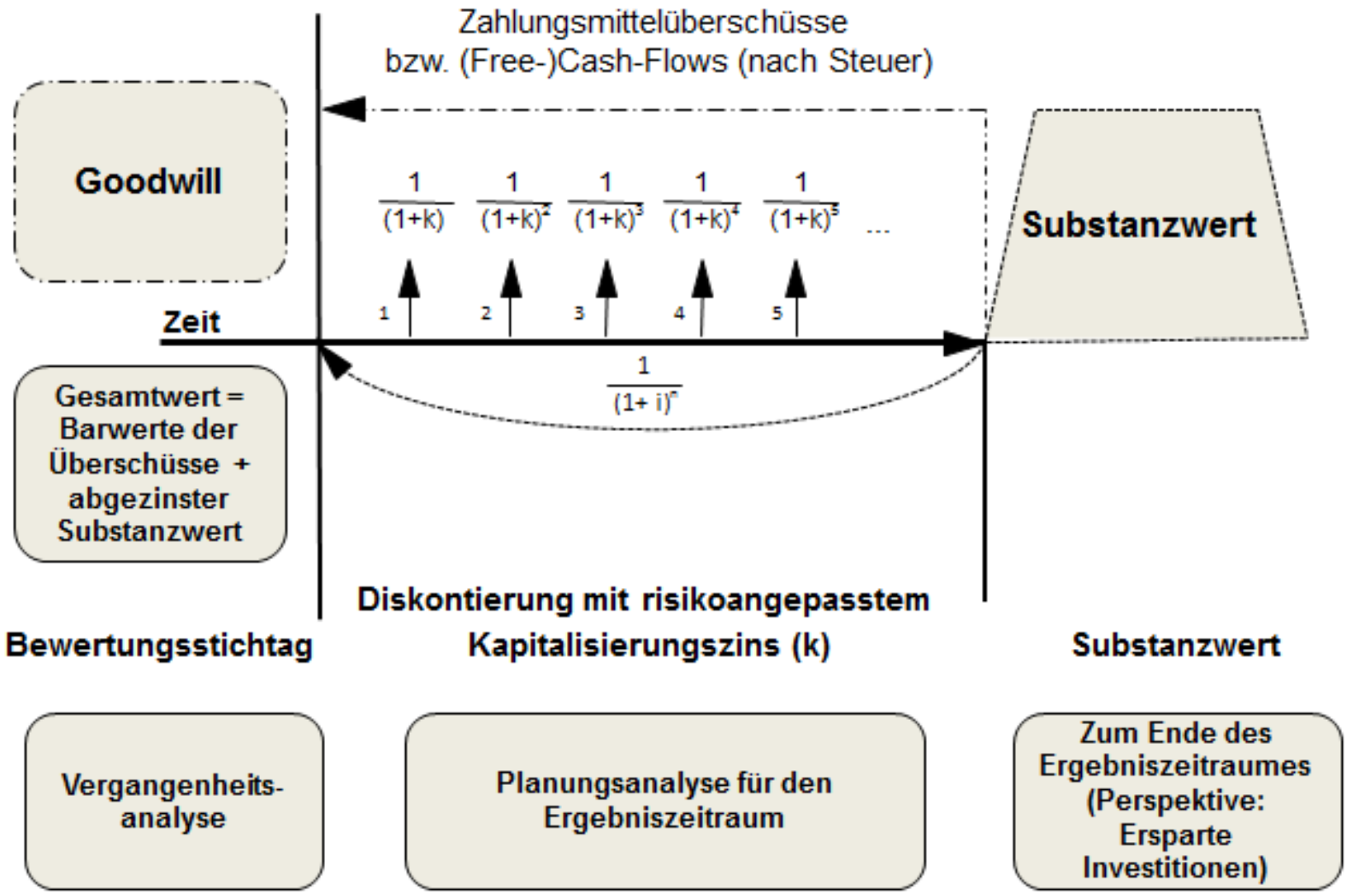
© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Sach- oder Substanzwert

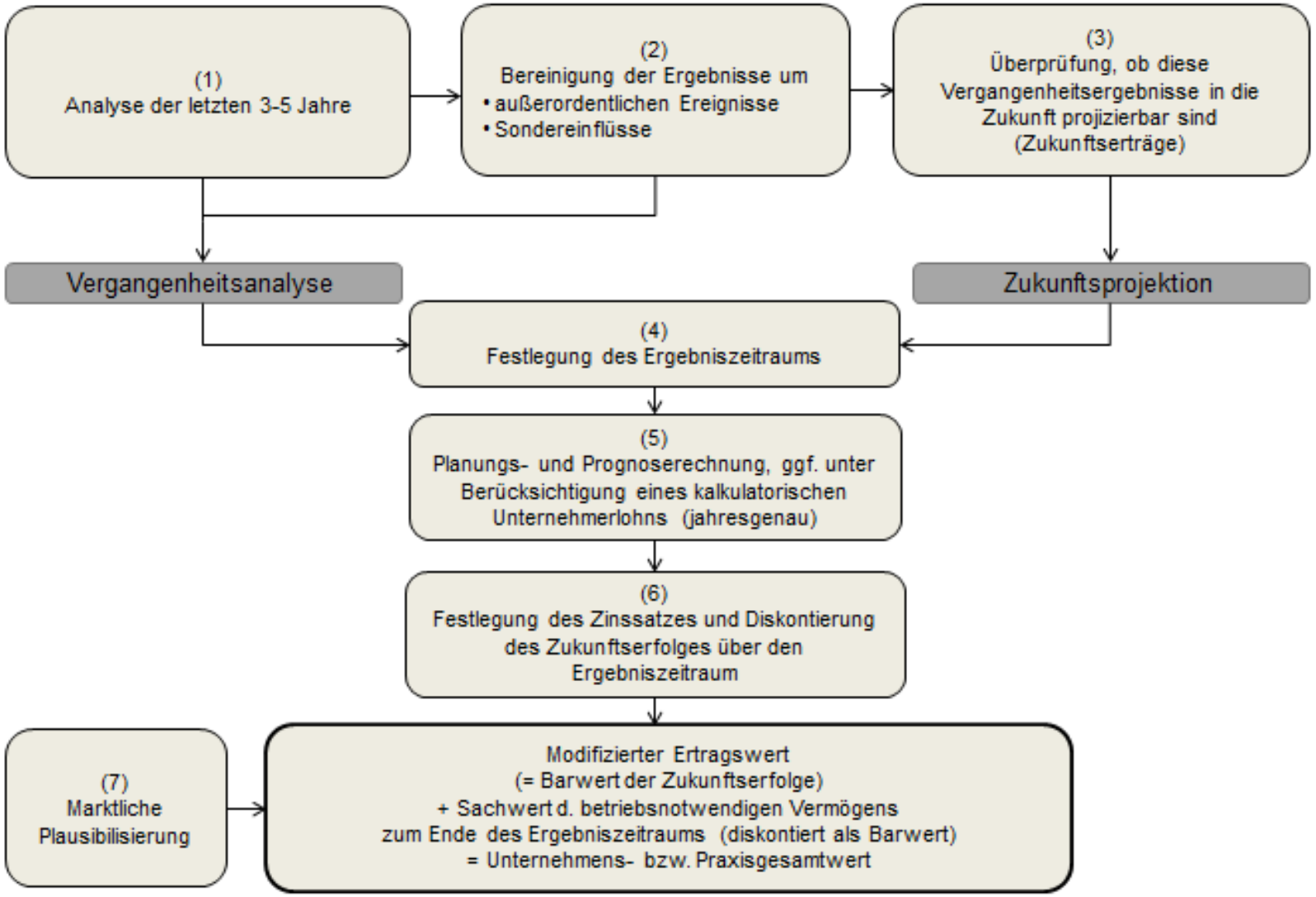
- Bautechnische Ausstattungen
- Eingebaute Einrichtungen
- Medizintechnische Geräte
- Mobiliar
- Wiederverwendbares Kleinmaterial
- Verbrauchsmaterial
- Soweit zum wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb der Praxis erforderlich (“betriebsnotwendig”)
- Soweit im Eigentum des Praxisinhabers stehend

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Modifiziertes Ertragswertverfahren



Bewertung mit der modifizierten Ertragswertmethode



© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

8 wichtige Schritte der Ertragswertmethode

- Schritt 1: Analyse der Vergangenheitserfolge
- Schritt 2: Bereinigung der Vergangenheitsergebnisse
- Schritt 3: Festlegung des Ergebniszeitraums
- Schritt 4: Zukunftsprojektion
- Schritt 5: Festlegung des kalkulatorischen Unternehmerlohns
- Schritt 6: Festlegung des Kalkulationszinssatzes und Diskontierung der Zukunftserfolge
- Schritt 7: Berechnung des Sachwertes
- Schritt 8: Marktliche Plausibilitätsprüfungen

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Beispiel für eine Ertragswertberechnung

in Euro

Zeile	Praxiswertfaktoren	2010	2011	2012
1	Umsatz (Einzahlungen)	400.000	410.000	420.000
2	- Kosten (Auszahlungen)	300.000	305.000	305.000
3	= vorläufiger Gewinn	100.000	105.000	115.000
4	- kalkulatorischer Unternehmerlohn	60.000	60.000	60.000
5	= bewertungsrelevanter Gewinn	40.000	45.000	55.000
6	= bewertungsrelevanter Gewinn 5 % Abzinsung	38.095	40.816	47.511
7	= Ertragswert (Summe Zeile 6)	126.423		
8	+ Sachwert abgezinst	50.000		
9	= Gesamtsumme	176.423		

Die Zahlen in dem Beispiel sind willkürlich gewählt und sollen nur den Rechenweg veranschaulichen !!!

Steuerliche Aspekte

Vereinfachtes Ertragswertverfahren nach BewG

- Grundsatz § 11 (2) BewG
  - Marktwertmethode
  - Ertragsaussichten
  - andere anerkannte, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nicht steuerliche Zwecke verwendete Bewertungsmethode
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren §§ 199 BewG ff.
  - Kann angewendet werden, wenn es nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt
  - zukünftig nachhaltig erzielbarer Jahresertrag (§§ 201 und 202) multipliziert mit dem Kapitalisierungsfaktor (§ 203)
  - Jahresertrag: Durchschnitt der letzten drei Betriebsergebnisse vor dem Stichtag
  - Betriebsergebnis: Ausgangspunkt Gewinn nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG, dann Hinzurechnungen und Abzüge
  - Kapitalisierungszins: Basiszins zuzüglich 4,5 %

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Voraussetzung der steuerlichen Begünstigung

- Betriebsaufgabe
  - Aufgabeentschluss
  - Einstellung der beruflichen Tätigkeit
  - Alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang
  - Innerhalb kurzer Zeit
  - Überführung ins Privatvermögen bzw. Zuführung zu „anderen betriebsfremden Zwecken“
  - Betrieb muss aufhören, als selbständiger Organismus zu bestehen
  - Keine schrittweise allmähliche Auflösung/Verwertung

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Voraussetzung der steuerlichen Begünstigung

- Betriebsveräußerung
  - Verkauf
  - Wirtschaftliches Eigentum an allen wesentlichen Betriebsgrundlagen
  - In einem zeitlich eng zusammenhängenden Vorgang
  - Betätigung des Verkäufers muss weitestgehend beendet werden
  - Veräußert werden müssen alle wesentlichen Betriebsgrundlagen ggf. incl. Praxisimmobilie

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Freibetrag

- Grundlage: § 16 Abs. 4 EStG
  - 45.000 Euro sofern das 55. Lebensjahr vollendet ist oder dauerhafte Berufsunfähigkeit besteht
  - **Gewährung einmal im Leben**
  - Ab einem Veräußerungsgewinn von 136.000 € “schmilzt” der Freibetrag um den übersteigenden Gewinn
  - Konsequenz: Ab 181.000 € Veräußerungsgewinn ist der Freibetrag = 0!

Ermäßigter Steuersatz

- Grundlage § 34 Abs. 3 EStG
  - Früher: Halber durchschnittlicher Steuersatz, nun nur noch 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes!
  - Bedingung: 55. Lebensjahr ist vollendet oder dauerhafte Berufsunfähigkeit besteht
  - Mindeststeuersatz = Eingangssteuersatz (seit 2005 15 %)
  - Bei Veräußerung eines Betriebes, Teilbetriebes oder vollständigen Mitunternehmeranteils
  - Seit 2001 Gewährung auf Antrag, Gewährung nur **einmal im Leben** (gewährte Freibeträge bis 98 zählen dabei nicht)

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Fünftelregelung

- Grundlage § 34 Abs. 1 EStG
  - Auf Antrag
  - Ansonsten Gewährung ohne weitere Voraussetzungen, mehrfach im Leben gewährbar

"Die für die außerordentlichen Einkünfte anzusetzende Einkommensteuer beträgt das Fünffache des Unterschiedsbetrages zwischen der Einkommensteuer und für das um diese Einkünfte verminderte zu versteuernde Einkommen und der Einkommenssteuer für das verbleibende zu versteuernde Einkommen zuzüglich eines Fünftels dieser Einkünfte."

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Steuerberechnungsbeispiel

Veräußerungspreis	250.000 €
- Veräußerungskosten	- 10.000 €
- Buchwerte	- 75.000 €
= Veräußerungsgewinn vor Freibetrag	165.000 €

§ 16 Abs. 4 EstG - Freibetrag	45.000 €
Veräußerungsgewinn 165.000 €	
- davon über Freigrenze von 136.000 €	- 29.000 €
= verbleibender Freibetrag	16.000 €

Veräußerungsgewinn	165.000 €
- Freibetrag	- 16.000 €
= Steuerplichtige Summe	149.000 €

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Alternative A: Fünftelregelung

steuerpflichtige Summe	149.000 €	Steuerbetrag
normal zu versteuernde lfd. Einkünfte	100.000 €	26.192 €
(Zusammenveranlagung, Tarif 2008)		
Veräußerungsgewinn 149.000 €		
davon 1/5 = 29.800 €	29.800 €	
= lfd. Einkommen zuzügl. 1/5	129.800 €	38.688 €
= Mehreinkommenssteuer Differenz		12.496 €
* 5 -faches des Differenz		62.480 €
= Steuer für laufendes Einkommen		26.192 €
+ Steuer für Praxisveräußerung		62.480 €
= Gesamter Steuerbetrag		88.672 €

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Alternative B: Ermäßigter Steuersatz

		Steuerbetrag
normal zu versteuernde lfd. Einkünfte	100.000 €	
Veräußerungsgewinn	149.000 €	
= Gesamte Einkünfte	249.000 €	88.752 €
Durchschnittlicher Steuersatz	35,6%	
Ermäßigter Steuersatz (56 %)	20,0%	
> Mindeststeuersatz von 15 %	ja	
Ohne Ermäßigung: 35,6 % aus 149.000 €	53.109 €	
Mit Ermäßigung: 20,0 % aus 149.000 €	29.741 €	
Minderung Jahressteuerschuld	23.368 €	23.368 €
= Gesamter Steuerbetrag		65.384 €

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Steuerbelastungsvergleich

Vollversteuerung	88.752 €
Fünftelregelung	88.672 €
Ermäßigter Steuersatz	65.384 €
Differenz	23.288 €

- Bei beiden Varianten ist unwiderruflicher Antrag notwendig
- Zur Einkommensteuer addiert sich der Solizuschlag und ggf. die Kirchensteuer
- Evtl. Übergang zur Bilanz bereits im Vorjahr
  - In der Regel ist der ermäßigte Steuersatz die attraktivere Besteuerung.
  - Ausnahme: Wenn das laufende zu versteuernde Einkommen als Bemessungsgrundlage sehr niedrig ist!

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Steuerfallen

- Vorsicht: Aufgabe der wesentlichen Geschäftsgrundlagen! Freiberufliche Weiterarbeit nach Praxisverkauf kann zur Versagung der Tarifbegünstigung führen!
  - Nach dem BFH ist der tarifbegünstigte Steuersatz zu versagen, wenn Tätigkeit im bisherigen Wirkungskreis in “nennenswerter Weise” fortgeführt wird.
  - Nicht nennenswert sei die Weiterbehandlung von Patienten, auf die weniger als 10% der Durchschnittseinnahmen der letzten 3 Jahre entfallen
  - Achtung: Behandlung neuer Patienten im bisherigen Wirkungskreis ist steuerschädlich
  - Anstellung z. B. beim Praxiskäufer unproblematisch
- Vorsicht: Immobilie im Betriebsvermögen?
- Vorsicht: Wahl des Veräußerungszeitpunktes (Sekundenurteil!)

© Sachverständigeninstitut Prof. Dr. Merk

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sachverständigeninstitut

Professor Dr. rer. pol. Wolfgang Merk

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zur Bewertung von Unternehmen und Praxen im Gesundheitswesen, Betriebsanalysen und Betriebsunterbrechungsschäden

Tel.: 089-89623600

E-Mail:info@wm-institut.de

internet:www.wm-institut.de